

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1409-2026/PS2**

DENUNCIANTE : FRANK JUNIOR CABANILLAS BECERRA
(SEÑOR CABANILLAS)

DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)

MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 27 de mayo de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 1 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones de la tarjeta de crédito N° 4147-****-****2610 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (a) no adoptó ninguna medida de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto el importe de la operación no resulta habitual a su comportamiento habitual de consumo pues las operaciones son de alta cuantía; y, (b) no adoptó medidas preventivas para evitar que se realice la operación, tales como alerta inmediata y bloqueo preventivo automático; y, (c) la firma consignada en el voucher de consumo en el establecimiento "IZI*INVERSIONES COVA" no le pertenece:

Fecha	Detalle	Importe S/
17/02/2026	IZI*MULTISERVICIOS PINEDO	2 888,00
18/02/2026	IZI*INVERSIONES COVA	2 777,00

- (ii) El artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° 840043 y N° 841786 presentados el 19 de febrero y 6 de marzo de 2026, respectivamente, pues las respuestas brindadas resultan insuficientes y no desvirtúan la responsabilidad de la entidad, en tanto, omiten analizar el deber de seguridad en las operaciones y el monitoreo de consumos inusuales, careciendo de sustento técnico e información que demuestre la autenticidad de las operaciones, tales como (a) registros técnicos de la validación de activación de token; (b) direcciones IP y ubicaciones geográficas de las transacciones; (c) registros del envío y recepción de códigos de autenticación; (d) validación de segundo factor o autenticación multifactorial; y, (e) reporte de incidentes o fallas del sistema en la fecha de los hechos.

2. El 16 de abril de 2026, el señor Cabanillas presentó un escrito mediante el cual adjuntó copia del estado de cuenta de su tarjeta de crédito correspondiente al mes en que se

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

realizaron las operaciones no reconocidas. Asimismo, precisó que no le es posible presentar copia de los estados de cuenta de su tarjeta de crédito correspondientes a los seis (6) meses previos a dichos consumos, debido a que la entidad financiera le informó que no es posible generar estados de cuenta respecto de periodos en los que no se registran movimientos.

3. El 22 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada por el importe de S/ 2 888,00 se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, para luego ser procesado por VISA exitosamente, generándose el código de autorización;
 - (ii) procedió con el registro y validación de la operación cuestionada, habiendo previamente verificado el sustento respectivo, lo cual se acredita con el *voucher* relacionado a dicha operación;
 - (iii) notificó el consumo denunciado al celular registrado por el denunciante;
 - (iv) la operación cuestionada por el importe de S/ 2 888,00 se habría originado como consecuencia de la intervención de terceros que obtuvieron acceso físico a la tarjeta, situación que escapa del ámbito de su control y que se encuentra directamente vinculada a la esfera de custodia del propio consumidor;
 - (v) se allanó respecto a la operación no reconocida por el importe de S/ 2 777,00;
 - (vi) respecto al reclamo N° 840043, cumplió con informar al denunciante que las operaciones observadas habían sido procesadas sin inconvenientes a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta y lectura de chip; y, que no realiza llamadas telefónicas para solicitar el cambio, devolución o recojo de tarjetas de crédito bajo dicha modalidad, precisando además que el bloqueo de la tarjeta se había efectuado con posterioridad al procesamiento de las operaciones reclamadas, por lo que la respuesta brindada sí atendió el objeto del reclamo formulado por el denunciante, pues se pronunció expresamente sobre los consumos observados;
 - (vii) mediante el reclamo N° 841786, el denunciante reiteró su solicitud de devolución de las operaciones no reconocidas; ante lo cual reiteró que las operaciones observadas fueron realizadas de manera presencial en establecimientos comerciales, mediante el uso físico de la tarjeta y la validación a través de lectura de chip, sin presentarse inconvenientes en su procesamiento.
4. El 12 de mayo de 2026, el señor Cabanillas señaló lo siguiente:
- (i) El deber de seguridad e idoneidad de las entidades financieras no se limita únicamente a verificar que una tarjeta haya sido leída correctamente o que una operación haya sido aceptada electrónicamente dentro del sistema, sino que comprende también la obligación de implementar mecanismos razonables de protección frente a posibles operaciones no reconocidas;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

- (ii) resulta incongruente que, pese a advertirse una operación poco habitual, la entidad financiera igualmente haya procedido a autorizarla sin efectuar validaciones reforzadas suficientes antes de concretar la afectación económica; y,
- (iii) la firma consignada en dicho voucher no guarda semejanza razonable con la consignada en su Documento Nacional de Identidad del denunciante.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

5. Determinar si corresponde:

- (i) Enmendar un vicio no trascendente en la Resolución N° 1;
- (ii) aceptar el allanamiento parcial formulado por el Banco respecto a la operación por el importe de S/ 2 777,00 contenida en el numeral 1. (i) de la presente resolución;
- (iii) aplicar al presente caso el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad;
- (iv) declarar responsable al Banco por la operación no reconocida por el importe de S/ 2 888,00 contenida en el numeral 1. (ii) de la presente resolución;
- (v) declarar responsable al Banco por la atención inadecuada de los reclamos presentados por el denunciante; y,
- (vi) dictar medidas correctivas, imponer una sanción y ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1, referido a las imputaciones por la atención inadecuada de reclamos

6. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
7. En el presente caso, se imputó cargos contra el Banco por, entre otros, presunta infracción del artículo 88°.1 del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° 840043 y N° 841786 presentados el 19 de febrero y 6 de marzo de 2026, respectivamente, respectivamente, pues el argumento de que fueron validadas con su sistema de seguridad es insuficiente.

¹

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

8. De la revisión de lo resuelto en la Resolución N° 1, se ha verificado un error, en tanto se imputó de manera unificada las presuntas infracciones cometidas por el Banco, cuando lo correcto era imputar cargos de manera separada, en tanto la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos presentados por el señor Cabanillas al Banco, los cuales incluso fueron presentados en fechas distintas y son independientes entre sí.
9. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa del Banco, toda vez que fue correctamente emplazado en el procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba la identificación de cada reclamo. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos que habrían sido atendidos de forma inadecuada, por lo que el Banco tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa, conforme lo realizó el 16 de abril de 2026.
10. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a la denuncia del 28 de marzo de 2026, presentada por el señor Frank Junior Cabanillas Becerra contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en:

(...)

(ii) El artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos N° 840043 y N° 841786 presentados el 19 de febrero y 6 de marzo de 2026, respectivamente, pues las respuestas brindadas resultan insuficientes y no desvirtúan la responsabilidad de la entidad, en tanto, omiten analizar el deber de seguridad en las operaciones y el monitoreo de consumos inusuales, careciendo de sustento técnico e información que demuestre la autenticidad de las operaciones, tales como (a) registros técnicos de la validación de activación de token; (b) direcciones IP y ubicaciones geográficas de las transacciones; (c) registros del envío y recepción de códigos de autenticación; (d) validación de segundo factor o autenticación multifactorial; y, (e) reporte de incidentes o fallas del sistema en la fecha de los hechos.

(...)”

DEBE DECIR:

“PRIMERO: Iniciar un procedimiento administrativo sancionador en mérito a los escritos de denuncia del 30 de diciembre de 2025, presentados por el señor Miguel Gerónimo Fuentes Calderon contra Banco de Crédito del Perú por presunta infracción a lo establecido en:

(i) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° 840043 presentado el 19 de febrero de 2026, pues las respuestas brindadas resultan insuficientes y no desvirtúan la responsabilidad de la entidad, en tanto, omiten analizar el deber de seguridad en las operaciones y el monitoreo de consumos inusuales, careciendo de sustento técnico e información que demuestre la autenticidad de las operaciones, tales como (a) registros técnicos de la validación de activación de token; (b) direcciones IP y ubicaciones geográficas de las transacciones; (c) registros del envío y recepción de códigos de autenticación; (d) validación de segundo factor o autenticación multifactorial; y, (e) reporte de incidentes o fallas del sistema en la fecha de los hechos.

(ii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° 841786 presentado el 6 de marzo de 2026, pues



las respuestas brindadas resultan insuficientes y no desvirtúan la responsabilidad de la entidad, en tanto, omiten analizar el deber de seguridad en las operaciones y el monitoreo de consumos inusuales, careciendo de sustento técnico e información que demuestre la autenticidad de las operaciones, tales como (a) registros técnicos de la validación de activación de token; (b) direcciones IP y ubicaciones geográficas de las transacciones; (c) registros del envío y recepción de códigos de autenticación; (d) validación de segundo factor o autenticación multifactorial; y, (e) reporte de incidentes o fallas del sistema en la fecha de los hechos(...)"

III.2. Sobre el allanamiento parcial del Banco

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia².
12. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³.
13. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado por el Banco, corresponde declararlo responsable por la operación no reconocida ascendente a S/ 2 777,00.

III.3. Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

14. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
15. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “*medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits*”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o

²

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta.

(...)

³

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).



mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

16. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
17. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
18. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
19. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁴ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.



pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

20. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
21. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁵, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
22. Finalmente, respecto de aplicar a la controversia lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, se debe indicar que, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente se verificó que la tarjeta de crédito con la que se hizo la operación objeto de controversia ya se encontraba activa desde antes del 1 de julio de 2025, ello conforme se muestra en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, correspondiente a julio de 2024, por lo que el presente caso será analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigente antes de su modificación:

Reporte

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS				R8001501 16/04/2026	
				12:41:34	
***** UNIBANK VISA *****					
BIFLGUERE		Consulta de movimientos de la Tarjeta		Estado: A ACTIVA	
000414782*****2610		FRANK CABANILLAS		SIGNATURE	
Oper.	Proceso	Referencia	Descripción	Mon	CARGO/ABONO
4/08	6/08/2024	9		LIM SOL	181.36-
31/07	1/08/2024	9		AS SAC LIM SOL	49.97-
29/07	30/07/2024	8		LIM SOL	237.00-
23/07	23/07/2024			EN SOL	.17-
21/07	22/07/2024			/ADOR LIM SOL	40.65-
19/07	21/07/2024	1		LIM SOL	225.51-

III.4. Sobre el cargo de una operación no reconocida

23. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

⁵ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.

24. El artículo 18° del Código⁸ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
25. El artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
26. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.
27. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹¹.

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

M-OPS-04/01

Página 8 de 26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2

28. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹².
29. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
30. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
31. El señor Cabanillas denunció al Banco por el cargo indebido de una (01) operación en su tarjeta de crédito N° 4147-****-****2610, la cual no reconoce haber autorizado, por los motivos expuestos en el punto 1.(i) de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
17/02/2026	IZI*MULTISERVICIOS PINEDO	2 888,00

32. En sus descargos, el Banco manifestó que la operación cuestionada se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, para luego ser procesado por VISA exitosamente, generándose el código de autorización; procedió con el registro y validación de la operación cuestionada, habiendo previamente verificado el sustento respectivo, lo cual se acredita con el *voucher* relacionado a dicha operación, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹²

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

UNIBANCA SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO 27/03/26
 ARA522 MODULO ADMINISTRATIVO 22:41:25
 B380P757 Detalle de Autorizacion PAG 02

Cuenta 4147 2610 CABANILLAS BECERRA FRANK JUNIO
 Tarjeta 4147 12610 Cod. Aut. 943730
 Fecha/Hora 17/02/26 19:04:28 Moneda/Monto 604 2,888.00
 Cod. Rpta 00 APPROVE Origen WSVT VISANET

Tipo de Mensaje 0100
 BIN Adquirente 00000435704 IZIPAY
 Cod. Proceso 003000 GOODS/SERVICE PURCHASE
 CREDIT CARD
 Categoría Comercio 8999 Professional Services, Not Elsewhere
 Cod. Establecimiento 005916462
 Nombre Establecimiento IZI*MULTISERVICIOS PINEDOCORONEL PORT PE
 Modo de Entrada POS 05 INTEGRATED CIRCUIT CARD READ
 Capacidad de Entrada POS 1 TERMINAL CAN ACCEPT PINS
 Condición del POS 00
 Datos Adicionales del POS 5000012001 IM: Signature

Voucher

izipay

ID: 0218000428105458

COMPRAS

IZI*MULTISERVICIOS PINEDO(5916462)
CA ANTONIO DE BRITO 300
CALLERIA
LOTE:0003 TERM:5BP20241

*****2610(C)

AP:043730 REF:0012
FECHA:17/02/26 HORA:19:04 TIPO:VISA

TOTAL: S/ 2,888.00

22

FIRMA: _____
TEL: _____

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A000900003010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 7A 26 0C P6 40 4B E9 DE

***** VERSION AS_20012 *****

33. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta N°	4147-****-****-2610
Fecha y hora	17/02/2026 – 19:04:28 horas
Establecimiento	IZI*MULTISERVICIOS PINEDO
Monto de Operación S/	2 888.00



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2

Código de autorización	043730
Modo de entrada	POS05
Código de respuesta ¹³	00 - Aprobado ¹⁴
Firma	Sí

34. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 2 888,00 se realizó el 17 de febrero de 2026 a las 19:04:28 horas, con el código de autorización N° 043730, en el establecimiento comercial IZI*MULTISERVICIOS PINEDO, **y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita**, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.
35. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 2 888,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
36. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el señor Cabanillas formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre los alegatos (i) y (ii)

37. El señor Cabanillas señaló que no reconoce la operación denunciada, pues el Banco no adoptó ninguna medida de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto el importe de la operación no resulta habitual a su comportamiento habitual de consumo pues las operaciones son de alta cuantía. Asimismo, indicó que el Banco no adoptó medidas preventivas para evitar que se realice la operación, tales como alerta inmediata y bloqueo preventivo automático.
38. Al respecto, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo de un usuario:

Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

39. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, con periodo de facturación del 19 de julio de 2024 al 29 de marzo de 2026, se aprecia el señor Cabanillas ha realizado transacciones con su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: Operaciones presenciales.
 - Frecuencia de uso para disposición de fondos: Se registra hasta dos operaciones por día (V.g. 29 de junio de 2025).
 - Operación más alta registrada: La operación que realizó el 29 de junio de 2025 por S/ 202,05.
40. De lo expuesto, se verifica que el señor Cabanillas durante el periodo analizado realizaba operaciones de forma presencial de forma frecuente, y, si bien la operación cuestionada

¹³ Traducción libre de: *Response Code*.

¹⁴ Traducción libre de: *Approved*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2

superaba el monto máximo por operación realizado previamente por el denunciante, lo cierto es que era la primera transacción con esas características; y, además, se encontraba dentro del número máximo de operaciones que solía realizar el consumidor en un solo día, por lo que este Órgano Resolutivo considera que no correspondía que el Banco active una alerta en sus sistemas de monitoreo.

41. De otro lado, el denunciante alegó que el Banco no adoptó medidas preventivas para evitar que se realice la operación, tales como alerta inmediata y bloqueo preventivo automático.
42. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁵, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
43. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
44. En el presente caso al ser la primera operación efectuada no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude.
45. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutivo) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹⁶:

“(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

46. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas o congelar los fondos de las cuentas para evitar la transferencia. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos del denunciante.
47. Por tales motivos, corresponde desestimar lo alegatos del denunciante en este extremo.

¹⁵

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

¹⁶

Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.

M-OPS-04/01

Página 12 de 26



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2

Sobre el alegato (iii)

48. El señor Cabanillas cuestionó el cargo de la operación denunciada, pues la firma consignada en el voucher de consumo en el establecimiento “IZI*INVERSIONES COVA” no le pertenece. Asimismo, indicó que la firma consignada en dicho voucher no guarda semejanza razonable con la consignada en su Documento Nacional de Identidad del denunciante.
49. Al respecto, corresponde precisar que la operación materia de análisis fue realizada en el establecimiento “IZIMULTISERVICIOS PINEDO” y no en “IZI*INVERSIONES COVA”. Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que, en el caso de consumos presenciales, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente **no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, sino al comercio donde se realizó el consumo**, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra sino ante el establecimiento comercial, por lo que corresponde desestimar este cuestionamiento.

Sobre los alegatos adicionales del denunciante y la ruptura del nexo causal

50. El señor Cabanillas cuestionó el cargo de la operación denunciada pues: (i) las entidades financieras deben garantizar mecanismos razonables de seguridad frente a operaciones no reconocidas, más allá de validar electrónicamente una transacción; y (ii) resulta incongruente que el Banco autorizara una operación inusual sin realizar verificaciones reforzadas antes de efectuar el cargo.
51. Al respecto, debe indicarse que para llevarse a cabo las operaciones cuestionadas se cumplieron con las medidas de seguridad aplicables para este tipo de operaciones esto es: (i) la presencia física de la tarjeta de crédito de la denunciante, y (ii) la consignación de una firma o el ingreso la clave secreta de la tarjeta de crédito. Por tanto, corresponde desestimar el alegato formulado por la denunciante en este extremo, pues quedó acreditado el cumplimiento de la verificación de los elementos legalmente previstos para la autorización de consumos.
52. Sin perjuicio de ello, corresponde precisar que, de los reclamos formulados por el Cabanillas, se desprende que cuestionó las operaciones realizadas con cargo a su tarjeta de crédito, pues estas fueron realizadas después de haber recibido la llamada de un supuesto representante de la denunciada, circunstancia en la cual le ofrecieron mejorar condiciones en su tarjeta de crédito, y posterior a ello recibió la visita de un Courier en su domicilio, a quien le entregó su tarjeta. Tal como se aprecia a continuación:

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2

DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	BANCA TELEFÓNICA BANBIF, Av. Rivera Navarrete 600 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha transacción reclamada (del sum-ama)	17/02/2026
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Sólo
Importe Reclamado	5,665
Nro. / Código Producto	41472000702010
Detalle del sub asunto	Operación no Reconocida Establecimiento
Detalle	Cliente indica que tiene operaciones que no reconoce en su tarjeta de crédito en la fecha 17/02 y 18/02 por el importe total de S/5,665 bajo el concepto de IZIMUL TENERVICIÓN PINEDO e IZIMUL INVERSIÓN COVA. Señala que no tiene la tarjeta en su poder debido a que recibió una llamada por supuestos colaboradores del banco ofreciéndole una tarjeta nueva con mejores beneficios, dichas personas le indicaron que debía entregar la tarjeta como parte de un proceso del banco, lo cual no sería cierto. Es por ello que el cliente presenta su reclamo ante el fraude sufrido. Se verifica que la tarjeta ya se encuentra bloqueada. Solicita la devolución de los movimientos que no reconoce a la brevedad posible.
Detalle	
Tipo Reclamación	Reclamo
Representante Cliente	Titular
Nombre del Representante	CABANILLAS BECERRA FRANK JUNIOR
Tipo de Documento	DNI
Número de documento	43794635
Tipo Respuesta al Reclamo	DE: Dirección Electrónica
Vía del Reclamo	Banca Telefónica
Canal donde se origina el reclamo	No existe canal asociado
E-mail (Correo electrónico) de respuesta	FCABANILLASB@HOTMAIL.COM
Dirección (dominio) de Respuesta	-
Dirección de Respuesta	-
Departamento de Respuesta	-
Descripción de la operación, producto y/o servicio vinculado al reclamo	Tarjeta de crédito
Ubicación Geográfica: Departamento	LIMA
Ubicación Geográfica: Provincia	LIMA
Ubicación Geográfica: Distrito	00

53. Pese a lo indicado por el denunciante, no obra en el expediente información que acredite que fue personal del Banco quien lo contactó para el cambio de la tarjeta, ni que su entrega se haya entendido con dicho personal. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Cabanillas, se aprecia que fue víctima de un fraude, el cual pudo evitar si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁷, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Protege tu información

Principales tipos de fraude

- Redes sociales oficiales de BanBif
- Consejos de seguridad

Principales tipos de fraude

Phishing

Robo de información mediante envío de correos electrónicos o SMS aparentemente confiables que incluyen enlaces a sitios web falsos.

- No compartas información a través de enlaces en mensajes no solicitados.

Vishing

Son llamadas realizadas por delincuentes solicitando información confidencial.

- Nunca le pediremos información sensible como tu número de tarjeta o contraseña.

Spoofing Caller ID

Manipulación del identificador de llamadas para simular una llamada del Banco donde te solicitan información personal.

- Si dudas de la llamada, cuelga y llama al número del Banco que figura en su sitio web.

Suplantación de identidad

El delincuente utiliza documentos falsificados o robados para hacerse pasar por el titular de una cuenta bancaria.

54. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.

¹⁷

Ver: <https://www.banbif.com.pe/prevencion-fraudea> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

55. En ese contexto, si bien el señor Cabanillas cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto *courier*, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
56. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
57. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
58. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del Banco.
59. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (01) operación por el importe de S/ 2 888,00 en la tarjeta de crédito N° 4717- ****-****-2610 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III.5. Sobre la atención inadecuada de reclamos

60. El artículo 88°.1 del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos en un plazo no mayor de quince días hábiles¹⁸.
61. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.

Sobre la atención inadecuada del reclamo N° 840043

62. En el presente caso, el señor Cabanillas denunció al Banco porque no atendió adecuadamente el reclamo N° 840043, presentado el 19 de febrero de 2025.

¹⁸**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.
(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

63. En su defensa, el Banco señaló que cumplió con su deber de atender de manera adecuada el reclamo presentado por la denunciante, pues se pronunció sobre todos los extremos cuestionados.
64. Obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° 840043 y su carta de respuesta del 2 de marzo de 2026, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° 840043

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS RUC: 20101036813 HOJA DE RECLAMACIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES (Documento de uso interno)	
Hoja de Reclamación Nro.:	840043
Fecha Ingreso:	19/02/2026 09:44:41 09:44:41
Fecha de Comunicación de la Respuesta:	12/03/2026
Estado Actual:	Ingresado
Moneda:	
Monto:	0

(...)

DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	BANCA TELEFÓNICA BANBIF, Av. Rivera Navarrete 600 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha transacción reclamada (dd/mm/aaaa)	17/02/2026
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Sólos
Importe Reclamado	5,665
Nro. / Código Producto	[REDACTED]
Detalle del sub motivo	[REDACTED]
Detalle	[REDACTED]
Pedido	[REDACTED]
Tipo Reclamación	Reclamo
Representante Cliente	Titular
Nombre del Representante	CABANILLAS BECERRA FRANK JUNIOR
Tipo de Documento	DNI
Número de documento	[REDACTED]
Tipo Respuesta al Reclamo	[REDACTED]
Vía del Reclamo	Canal Procesos Electrónica
Canal donde se origino el reclamo	Banca Telefónica
E mail (Correo electrónico) de respuesta	No existe canal asociado
Dirección (domicilio) de Respuesta	[REDACTED]@HOTMAIL.COM
Distrito de Respuesta	-
Departamento de Respuesta	-
Descripción de la operación, producto y/o servicio vinculado al reclamo	Tarjeta de crédito
Ubicación Geográfica: Departamento	LIMA
Ubicación Geográfica: Provincia	LIMA
Ubicación Geográfica: Distrito	00

Carta del Banco del 2 de marzo de 2026

[Ver imagen en la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

San Isidro, 02 de marzo de 2026

LMYG 840043 / 2026

Señor(a)
CABANILLAS BECERRA FRANK JUNIOR
Presente. -Ref.: Tarjeta de Crédito Signature N° 4147-****-****-2610

Estimado(a) Señor(a) Cabanillas:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez brindar la respuesta en atención a su comunicación de fecha 19.02.2026, a través de la cual observa consumo(s) en su tarjeta de la referencia la(s) misma(s) que señala no reconoce, refiere que recibió una llamada por supuestos colaboradores del banco ofreciéndole una mejor tarjeta con mejores beneficios, dichas personas le indicaron que debía entregar la tarjeta como parte de un proceso del banco, por lo que solicita la devolución del importe.

Sobre el particular, le informamos que el numero 631-9000 es de uso exclusivo del banco para recibir llamadas de nuestros clientes, por lo que le podemos asegurar que la llamada a la que hace referencia en su reclamo no fue realizada por el banco ni por alguno de sus funcionarios. Es importante precisar también que, tal como se informa en algunas publicaciones de nuestras redes sociales y en nuestra página web, el banco nunca le llamará a pedirle información sensible como número de cuenta o tarjeta, tus claves o clave digital y/o para realizar el cambio de alguna de sus tarjetas de crédito bajo la modalidad de recojo del plástico que usted tenga vigente.

Cabe precisar que, al recibir la tarjeta, aceptó la responsabilidad por la tenencia y custodia de la tarjeta de crédito física, de la información contenida de la misma y su clave secreta, siendo de su conocimiento que por ningún motivo el Banco le solicitará la devolución o recojo de su tarjeta de crédito una vez que esta le haya sido entregada.

Asimismo, debemos informarle que las operaciones a la que hace referencia como duplicadas, le indicamos que son operaciones diferente, el consumo en materia de reclamo se realizó sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de Crédito y lectura de chip, para lo cual es indispensable contar con la misma en el momento de la transacción. Asimismo, hemos validado que, el bloqueo de su tarjeta fue realizado por el Banco con fecha 18.02.2025 a las 21:30:35 horas; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesada(s) sin anomalías.

FECHA DE OPERACIÓN	HORA	IMPORTE	ESTABLECIMIENTO	COMENTARIOS
17/02/2026	19:04:28	S/ 2,888.00	IZI*MULTISERVICIOS PINEDO	Operación procesada y validada satisfactoriamente
18/02/2026	21:26:08	S/ 2,777.00	IZI*INVERSIONES COVA	Operación procesada y validada satisfactoriamente

65. De la revisión del contenido del reclamo N° 840043 interpuesto por el denunciante, se advierte que este comprende los siguientes puntos: (i) informó que recibió una llamada fraudulenta y entregó su tarjeta de crédito a un tercero; y, (iii) solicitó de la devolución de los consumos no reconocidos ya que la llamada provino del Banco.
66. Del análisis de la respuesta brindada por el Banco, se aprecia que se pronunció de forma clara y coherente sobre el cuestionamiento del denunciante, pues en relación al punto (i) el Banco le comunicó que no solicita por ningún medio datos confidenciales ni la entrega de la tarjeta de crédito; y, con respecto al punto (ii) le indicó que la operación se efectuó válidamente y sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de crédito y lectura de chip, por lo cual no correspondía acceder favorablemente a su pedido.
67. Para calificar como inadecuada la respuesta brindada por la entidad financiera, el señor Cabanillas señaló que no se encontraba de acuerdo con la respuesta brindada debido a que la respuesta brindada resulta insuficiente y no desvirtúa la responsabilidad de la entidad, en tanto, omite analizar el deber de seguridad en las operaciones y el monitoreo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

de consumos inusuales, careciendo de sustento técnico e información que demuestre la autenticidad de las operaciones, tales como: (a) registros técnicos de la validación de activación de token; (b) direcciones IP y ubicaciones geográficas de las transacciones; (c) registros del envío y recepción de códigos de autenticación; (d) validación de segundo factor o autenticación multifactorial; y, (e) reporte de incidentes o fallas del sistema en la fecha de los hechos.

68. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que la respuesta a su reclamo fue inadecuada, esto no supone una falta a las obligaciones vinculadas con la atención de reclamos, pues de lo contrario se sancionaría a los proveedores por el solo hecho de brindar una respuesta con la que su cliente discrepa; lo cual no puede ser amparado, en la medida que las obligaciones sobre la atención de reclamos únicamente derivan de la ley. Asimismo, debe considerarse que el reclamo es un canal de comunicación entre cliente y proveedor que tiene por finalidad que este último exprese su posición sobre una insatisfacción con el servicio, lo cual no implica el ejercicio de un derecho a la defensa, con actuación probatoria, como sí ocurriría ante un procedimiento administrativo sancionador.
69. No se debe perder de vista que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre el sentido de la respuesta y sus fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
70. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo materia de cuestionamiento. En ese sentido, se concluye que la respuesta brindada por el denunciado es suficiente y cumple la finalidad de la interposición de reclamos, en la medida que la denunciante obtuvo una respuesta en la que el denunciado expuso las consideraciones por las cuales estimó como no favorable la atención.
71. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por la presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° 840043 presentado por la denunciante el 19 de febrero de 2026.

Sobre la atención inadecuada del reclamo N° 841786

72. En el presente caso, el señor Cabanillas denunció al Banco porque no atendió adecuadamente el reclamo N° 841786, presentado el 6 de marzo de 2026.
73. En su defensa, el Banco señaló que cumplió con su deber de atender de manera adecuada el reclamo presentado por la denunciante, pues se pronunció sobre todos los extremos cuestionados.
74. Obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° 841786 y su carta de respuesta del 2 de marzo de 2026, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2

Hoja de Reclamación N° 841786

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS RUC: 20101036813 HOJA DE RECLAMACION DEL LIBRO DE RECLAMACIONES (Documento de uso interno)	
Hoja de Reclamación Nro. :	841786
Fecha Ingreso:	06/03/2026 10:00:57
Fecha de Comunicación de la Respuesta:	27/03/2026
Estado Actual:	Ingresado
Moneda:	
Monto:	0
IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR RECLAMANTE:	
Nombre:	CABANILLAS BECERRA,FRANK JUNIOR
Documento:	DNI [REDACTED]
Domicilio:	Principal [REDACTED]
Localidad:	SANTA ANITA
Código Postal:	LIMA 43
Teléfono:	Teléfono de Campaña 1 955555555
Email:	F [REDACTED] SB@HOTMAIL.COM
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CONTRATADO:	
Producto:	Operaciones No Reconocidas
Descripción del Reclamo:	112 - Operaciones no reconocidas sin abono tempor
Funcionario:	CABRERA SAAVEDRA HECTOR OMAR
DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	BANCA TELEFÓNICA BANBIF, Av. Rivera Navarrete 600 - San Isidro - Lima - Lima
Fecha transacción reclamada (dd/mm/aaaa)	17/02/2026
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Soles
Importe Reclamado	5,665
Nro. / Código Producto	4147820000702610
Detalle del sub motivo	Operación no Reconocida Establecimiento
Detalle	Cliente desea reiterar su reclamo nro. 840043, debido a que no esta conforme con la respuesta. Entiende que para realizar este tipo de operaciones debería haberse dado la verificación con el DNI y corroborar si era al titular, además de que el banco debió dar aviso al cliente sobre las operaciones por ser un monto inusual y elevado, menciona que para el segundo movimiento que hicieron recién se comunicaron con el y bloquear la tarjeta para lo cual no debieron procesar ese movimiento pero en sistema si figura procesado en su tarjeta. Indica que paralelamente esta haciendo la denuncia respectiva con las autoridades competentes, quienes le piden el detallado de las operaciones y si es posible el voucher de dichos movimientos.
Pedido	Solicita un nuevo análisis del caso y la devolución de los movimientos que no reconoce. Además desea que se pause su deuda mientras se genera las investigaciones.

Carta del Banco del 19 de marzo de 2026

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2

San Isidro, 19 de marzo de 2026

LMYG 841786 / 2026

Señor(a)
CABANILLAS BECERRA FRANK JUNIOR
Presente. -

Ref.: Tarjeta de Crédito Signature N° 4147-****-****-2610

Estimado(a) Señor(a) Cabanillas:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez brindar la respuesta en atención a su comunicación de fecha 06.03.2026, a través de la cual manifiesta disconformidad con la respuesta de su comunicación anterior, indica que para realizar este tipo de operaciones debería haberse dado la verificación con el DNI y corroborar si era al titular, además de que el banco debió dar aviso sobre las operaciones por ser un monto inusual y elevado, menciona que para el segundo movimiento que hicieron recién se comunicaron con él y bloquear la tarjeta para lo cual no debieron procesar ese movimiento pero en sistema si figura procesado en su tarjeta, indica que está haciendo la denuncia respectiva con las autoridades competentes, quienes le piden el detallado de las operaciones y si es posible el voucher de dichos movimientos, por lo que solicita un nuevo análisis y la devolución de los importes, además que se pause su deuda mientras se genera las investigaciones.

Sobre el particular, debemos informarle que nos reiteramos de nuestra comunicación anterior, donde se le indica que las operaciones a la que hace referencia como duplicadas, le indicamos que son operaciones diferentes, el consumo en materia de reclamo se realizó sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de Crédito y lectura de chip, para lo cual es indispensable contar con la misma en el momento de la transacción.

Precisamos que las operaciones observadas generaron alerta dentro de nuestros sistemas, por lo que, dentro de las acciones tomadas por el Banco, se realizó el bloqueo preventivo de su tarjeta el día 18.02.2026 a las 21:28:01 horas, posterior Usted solicitó el bloqueo definitivo fue realizado por usted con fecha 18.02.2026 a las 21:30:35 horas por perdida; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesada(s) sin anomalías. Precisamos que durante el plazo que el importe se encuentra en proceso no es posible detener o cancelar la misma, toda vez que debe seguir el proceso correspondiente.

FECHA DE OPERACIÓN	HORA	IMPORTE	ESTABLECIMIENTO	COMENTARIOS
17/02/2026	19:04:28	S/ 2,888.00	IZI*MULTISERVICIOS PINEDO	Operación procesada y validada satisfactoriamente
18/02/2026	21:26:08	S/ 2,777.00	IZI*INVERSIONES COVA	Operación procesada y validada satisfactoriamente

75. De la revisión del contenido del reclamo N° 841786 interpuesto por el denunciante, se advierte que este reitera su reclamo presentado con anterioridad y adicionalmente comprende los siguientes puntos: (i) cuestiona la validación del DNI del cliente y si se corroboró su titularidad; (ii) no se emitieron las alertas correspondientes.
76. En la respuesta, el Banco señaló lo siguiente: (i) la operación se efectuó válidamente y sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de crédito y lectura de chip, por lo cual no correspondía acceder favorablemente a su pedido; y, (ii) las operaciones cuestionadas generan alertas dentro de sus sistemas por lo que procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito del denunciante
77. De acuerdo con los medios probatorios antes mencionados, se aprecia que el Banco se pronunció nuevamente sobre la validez de las operaciones, en atención al reclamo reiterativo del denunciante.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

78. Ahora bien, el denunciante cuestionó la respuesta a su reclamo, pues era insuficiente y no desvirtúa la responsabilidad de la entidad, en tanto, omite analizar el deber de seguridad en las operaciones y el monitoreo de consumos inusuales, careciendo de sustento técnico e información que demuestre la autenticidad de las operaciones, tales como: (a) registros técnicos de la validación de activación de token; (b) direcciones IP y ubicaciones geográficas de las transacciones; (c) registros del envío y recepción de códigos de autenticación; (d) validación de segundo factor o autenticación multifactorial; y, (e) reporte de incidentes o fallas del sistema en la fecha de los hechos.
79. Sin embargo, al igual que el reclamo anterior, lo cierto es que los cuestionamientos del denunciante no constituyen una infracción al deber de atención de reclamos, pues en este caso únicamente se debe analizar de manera objetiva si las respuestas emitidas resultan congruentes con el contenido del reclamo interpuesto y no si el Banco proporcionó información técnica con las que el denunciante se encuentre de acuerdo. Como ha sido indicado, los reclamos no son el espacio para que el proveedor ejerza su derecho de defensa como si de un procedimiento sancionador se tratara. En ese sentido, no existe un respaldo legal para considerar inadecuada la respuesta que el Banco emitió frente al reclamo de su cliente.
80. Por lo antes expuesto, corresponde disponer el archivo del procedimiento iniciado contra el Banco por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió adecuadamente el reclamo N° 841786.

III.6. Medidas correctivas

81. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
82. El señor Cabanillas solicitó como medida correctiva (i) la devolución total del importe total de S/ 5 665,00 más los intereses legales correspondientes; (ii) la imposición de una sanción administrativa; y, (iii) el pago de S/ 2 000,00 por concepto de daños y perjuicios materiales y morales.
83. Sobre el punto (i), corresponde estimar parcialmente la solicitud del denunciante, únicamente respecto a la devolución de la operación de S/ 2 777,00, puesto que por la otra operación denunciada se ha declarado el archivo del procedimiento.
84. Respecto al punto (ii) debe indicarse que la imposición de una sanción a los administrados por infracciones a las normas de protección y defensa del consumidor es una facultad discrecional de la autoridad, la que no se encuentra supeditada a la solicitud de parte, por lo que el requerimiento formulado deviene en improcedente.
85. En cuando al punto (iii) corresponde indicar que lo solicitado por la consumidora tiene carácter indemnizatorio, pues tiene como finalidad que el Banco asuma los daños ocasionados que habría generado la conducta denunciada más no revertir los efectos de los hechos denunciados a su estado anterior. En ese sentido, este órgano resolutorio no se encuentra facultado para ordenar el pago de una indemnización, en tanto constituye una materia de competencia exclusiva del órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por el

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

artículo 100 del Código¹⁹ y el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por este motivo, corresponde desestimar dicha solicitud.

86. En atención a lo expuesto, corresponde ordenar al Banco, como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****261 de la parte denunciante el importe de S/ 2 777,00; así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades, que se hubiesen generado desde la fecha de cargo de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
 - (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.**
87. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva citada en el numeral precedente, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²⁰.
- III.7. Graduación de la sanción**
88. El análisis de la sanción a imponer por la infracción verificada en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.

Sobre el cargo de la operación no reconocida

19

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 100.- Responsabilidad Civil

El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que se pueden imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas complementarias de protección al consumidor.

20

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva. No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

89. Sobre el cargo de una operación no reconocida, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 2 777,00, que equivale a 0,50 UIT ²¹ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²² , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²³ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de una operación no reconocida constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

90. No se han identificado circunstancias agravantes. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²⁴, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, corresponde atenuar la multa base **e imponer como sanción una amonestación.**

III.8. Costas y costos del procedimiento

91. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁵ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte denunciante o el Indecopi.
92. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.

²¹ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²² Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²³ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²⁴ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 15 de abril de 2026 y formuló su allanamiento el 22 de abril del mismo año (los días 2 y 3 de abril fueron feriados).

²⁵ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

93. Ahora bien, por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, no corresponde exonerar al Banco del pago de costos, debido a que no formuló su allanamiento sobre todas las pretensiones de la parte denunciante; sin embargo, respecto del extremo sobre el cual no se allanó, no resultó ser la parte vencida, por lo que corresponde que se le exonere del pago de los costos vinculados a este.
94. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00²⁶.
95. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118° del Código²⁷.

RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el error material incurrido en la Resolución N° 1 del 1 de abril de 2026, de acuerdo con los términos señalado en el numeral 9 de la presente Resolución.

SEGUNDO: Sancionar a Banco Interamericano de Finanzas con una amonestación por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado, por haber cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****261 del denunciante, las cuales no reconoce, pues: (a) no adoptó ninguna medida de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto el importe de la operación no resulta habitual a su comportamiento habitual de consumo pues las operaciones son de alta cuantía; y, (b) no adoptó medidas preventivas para evitar que se realice la operación, tales como alerta inmediata y bloqueo preventivo automático; y, (c) la firma consignada en el voucher de consumo en el establecimiento “IZI*INVERSIONES COVA” no le pertenece:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/02/2026	IZI*INVERSIONES COVA	2 777,00

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****261 del denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento los alegatos formulados por la parte denunciante, referidos a que: (a) no adoptó ninguna medida de seguridad respecto del monitoreo y seguimiento de operaciones, en tanto el importe de la operación no resulta habitual a su

²⁶ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

comportamiento habitual de consumo pues las operaciones son de alta cuantía; y, (b) no adoptó medidas preventivas para evitar que se realice la operación, tales como alerta inmediata y bloqueo preventivo automático; y, (c) la firma consignada en el voucher de consumo en el establecimiento "IZI*INVERSIONES COVA" no le pertenece:

Fecha	Detalle	Importe S/
17/02/2026	IZI*MULTISERVICIOS PINEDO	2 888,00

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por la presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se ha acreditado que brindó una atención adecuada al reclamo N° 840043 presentado por el denunciante el 19 de febrero de 2026.

QUINTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por la presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se ha acreditado que brindó una atención adecuada al reclamo N° 841786 presentado por el denunciante el 6 de marzo de 2026.

SEXTO: Ordenar a Banco Interamericano de Finanzas como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito N° 4147-****-****261 de la parte denunciante el importe de S/ 2 777,00; así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades, que se hubiesen generado desde la fecha de cargo de dicha operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación del reporte crediticio ante la SBS.**

Banco Interamericano de Finanzas deberá de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉPTIMO: Ordenar a Banco Interamericano de Finanzas el pago de las costas del procedimiento, y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36,00.

Banco Interamericano de Finanzas deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1505-2026/PS2**

multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁸, caso contrario la resolución quedará consentida²⁹.

NOVENO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

DÉCIMO: Disponer la inscripción de Banco Interamericano de Finanzas en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³¹ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 29/05/2026 13:02:36-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

²⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

²⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³¹ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.